

[별표 2] <개정 2010.12.29>

운송사업자에 대한 행정처분의 세부 기준(제27조 관련)

위반행위	해당 법조문	처분내용
1. 소유 대수가 2대 이상인 운송사업자가 주사무소가 있는 특별시·광역시·도 또는 특별자치도 외의 지역에 영업소를 설치하지 않고 상주하여 화물자동차 운송사업을 경영한 경우	제21조제1호	○ 사업 일부정지(30일)
2. 소유 대수가 1대인 운송사업자가 주사무소가 있는 특별시·광역시 또는 도와 이와 맞닿은 특별시·광역시 또는 도 외의 지역에 상주하여 화물자동차 운송사업을 경영한 경우	제21조제2호	○ 위반차량 운행정지(30일)
3. 차고지와 지방자치단체의 조례로 인정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제3호	○ 위반차량 운행정지(5일)
4. 별표 1에 따라 차고지 설치의무가 면제되는 최대적재량 1.5톤 이하 화물자동차를 소유한 개별화물자동차 운송사업자와 소유 대수가 1대인 용달화물자동차 운송사업자가 주차장 또는 지방자치단체의 조례로 인정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제4호	○ 위반차량 운행정지(5일)
5. 신고한 운임 및 요금이 아닌 부당한 운임 및 요금을 받은 경우	제21조제5호	○ 위반차량 운행정지(10일)
6. 화주로부터 부당한 운임 및 요금의 환급을 요구받고 환급하지 않은 경우	제21조제6호	○ 위반차량 운행정지(10일)
7. 신고한 운송약관을 준수하지 않은 경우	제21조제7호	○ 위반차량 운행정지(20일)
8. 사업용 화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 알아보기 쉽도록 해당 운송사업자의 명칭(소유 대수가 1대인 운송사업자인 경우에는 해당 화물자동차 운송사업의 종류를 말한다)을 표시하지 않은 경우	제21조제8호	○ 위반차량 운행정지(10일)
9. 화물자동차 운전자의 취업 현황 및 퇴직 현황을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	제21조제9호	○ 위반차량 운행정지(10일)
10. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보	제21조제10호	○ 1차: 위반차량

험이나 공제사업에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우		운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
11. 적재물배상보험등에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우	제21조제11호	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
12. 「자동차관리법」에 따른 검사를 받지 않고 화물자동차를 운행한 경우	제21조제12호	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
13. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장 등을 하지 않고 운행한 경우	제21조제13호	○ 1차: 위반차량 운행정지(15일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차: 위반차량 운행정지(30일)
14. 화물자동차 운전자에게 차 안에 화물운송 종사자격증명을 게시하지 않고 운행하게 한 경우	제21조제14호	○ 위반차량 운행정지(10일)
15. 차량 및 영업소의 청결상태를 양호하게 유지하지 않은 경우	제21조제15호	○ 위반차량 운행정지(5일)
16. 화물자동차 운전자에게 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제54조제2항에 따른 최고속도 제한장치 또는 같은 규칙 제56조에 따른 운행기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않는 상태에서 운행하도록 한 경우	제21조제16호	○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(15일)

비고

위 표의 위반행위란 제3호에서 “밤샘주차”란 0시부터 4시 사이에 하는 1시간 이상의 주차를 말한다.